Wirtschaftlicher Zwang

Englisches Vertragsrecht | Economic duress | Druck, Handlungsspielraum und Rückforderung

Ein Unternehmen kann einer Mehrzahlung zustimmen, um einen unmittelbar drohenden Verlust abzuwenden. Ob wirtschaftlicher Zwang vorliegt, hängt von der Herkunft und Wirkung des Drucks sowie den damals tatsächlich verfügbaren Alternativen ab.

1. Unzulässiger Druck | Womit wurde gedroht und wozu?

Benennen Sie die angedrohte Handlung und die Forderung, die damit durchgesetzt werden sollte. Ein klassischer Fall ist die Androhung, eine bereits geschuldete Leistung ohne Mehrzahlung zurückzuhalten. Prüfen Sie die vertraglichen Rechte, einen etwaigen ernsthaften Streit und den Zweck der Forderung. Finanzielle Schwierigkeiten und ungleiche Verhandlungsmacht genügen für sich genommen nicht.

2. Kausalität | Was wurde durch den Druck erreicht?

Bestimmen Sie den konkreten Vertrag, Nachtrag oder die Zahlung. Hätte die Partei ohne den unzulässigen Druck zu diesen Bedingungen zugestimmt? Frühere Entscheidungsvermerke, ein Ultimatum und eine plötzliche Kehrtwende können erklären, warum sie nachgab.

3. Keine zumutbare Alternative | Was hätte rechtzeitig geholfen?

Prüfen Sie Ersatzbeschaffung, eine Fristverlängerung, gerichtlichen Eilrechtsschutz und andere realistische Möglichkeiten. Ein späterer Schadensersatzanspruch hilft bei einem unmittelbar drohenden Verlust oft wenig. Vergleichen Sie Zeit, Kosten und Schutzwirkung. Eine praktisch verfügbare Alternative kann den Anspruch ausschließen.

4. Druck kann durch Worte oder Verhalten entstehen

Sowohl ein ausdrückliches Ultimatum als auch eine faktische Blockade können Druck ausüben. Benennen Sie das Verhalten der Gegenseite und seinen Zusammenhang mit der Forderung. Befürchtete Verluste allein reichen ohne unzulässigen Druck der Gegenseite nicht aus.

> Legal English | **No reasonable alternative** bezieht sich auf die damals verfügbaren zumutbaren Möglichkeiten. **To yield to pressure** bedeutet, dem Druck nachzugeben.

The Atlantic Baron

1. Ein Festpreis und eine spätere Forderung

Hyundai sollte für North Ocean Shipping einen Tanker zu einem in US-Dollar festgelegten Preis bauen. Nach dem Kursrückgang verlangte Hyundai 10 Prozent mehr auf die verbleibenden Raten und machte klar, dass es zu den bisherigen Bedingungen nicht weiterarbeiten würde. Der ursprüngliche Vertrag gab Hyundai keinen Anspruch auf die Erhöhung.

2. Warum der Schiffseigner zustimmte

Der Schiffseigner hatte einen wertvollen Chartervertrag und war auf die pünktliche Ablieferung angewiesen. Er protestierte, stimmte der Erhöhung dann zu und erhielt eine entsprechend höhere Sicherheit. Das Gericht sah in der angedrohten Vertragsverletzung wirtschaftlichen Zwang. Die höhere Sicherheit beseitigte den Druck nicht.

3. Warum die Mehrzahlung nicht zurückgezahlt wurde

Nach Ablieferung wartete der Schiffseigner etwa acht Monate mit der Rückforderung. Das Gericht wertete sein Verhalten, einschließlich des Zuwartens und des ausbleibenden zeitnahen Widerspruchs nach Ende des Drucks, als Bestätigung des Nachtrags. Die Feststellung des ursprünglichen Zwangs und der spätere Verlust des Aufhebungsrechts sind getrennt zu beurteilen.

4. Bestätigung anhand der zeitlichen Abfolge prüfen

Klären Sie, wann der Druck endete und ob spätere Erklärungen, Zahlungen oder sonstiges Verhalten ein Festhalten an der Vereinbarung erkennen lassen. Die acht Monate in diesem Fall begründen keine feste Frist. Eine Zahlung unter fortbestehendem Druck kann bloßes Nachgeben sein.

> Fallmethode | Halten Sie Drohung, Zustimmung, Ende des Drucks und Rückforderung zeitlich auseinander. Jeder Zeitpunkt beantwortet eine andere Rechtsfrage.

The Universe Sentinel und Times Travel

1. The Universe Sentinel | Zurückhalten von Schleppdiensten

Die International Transport Workers Federation veranlasste, dass Schleppdienste verweigert wurden. Das Schiff konnte den Hafen nicht verlassen. Der Schiffseigner sagte Zahlungen zu, um die Freigabe zu erreichen. Vor dem House of Lords ging es um den Beitrag von 6.480 US-Dollar zum Wohlfahrtsfonds der Gewerkschaft.

2. Warum die Rückforderung Erfolg hatte

Die Mehrheit hielt den Beitrag für rückforderbar. Der Schiffseigner hatte praktisch keine Wahl. Die Forderung nach dem Fondsbeitrag war unter den gegebenen Umständen unzulässig. Maßgeblich waren auch die Grenzen des damals geltenden gesetzlichen Schutzes für Arbeitskämpfe. Der Fall belegt die Möglichkeit der Rückforderung bei wirtschaftlichem Zwang.

3. Times Travel | Drohung mit rechtmäßigem Verhalten

Die Fluggesellschaft durfte ihre vertraglichen Rechte ausüben. Das Reisebüro unterzeichnete einen neuen Vertrag und verzichtete auf frühere Provisionsansprüche. Der Supreme Court verneinte wirtschaftlichen Zwang. Die Drohung mit rechtmäßigem Handeln begründet ihn im Geschäftsverkehr nur ausnahmsweise.

4. Den Rechtsbehelf der richtigen Vereinbarung zuordnen

Ein durch Zwang herbeigeführter Nachtrag ist grundsätzlich aufhebbar. Bereits Gezahltes kann unter den einschlägigen Voraussetzungen zurückgefordert werden. Prüfen Sie, ob zuvor die Vereinbarung aufgehoben werden muss und ob Ausschlussgründe greifen. Der ursprüngliche Vertrag ist gesondert zu beurteilen.

> Fallprüfung | Erklären Sie, warum der Druck unzulässig war, welche Alternativen fehlten, was der Druck bewirkte und wie sich die Partei danach verhielt.

Übungsfall und Quellen

Die zurückgehaltene Kühllieferung

Ein Importeur hat die vereinbarte Fracht bezahlt. Der Frachtführer kontrolliert die Freigabe einer Kühllieferung und hat kein vertragliches Zurückbehaltungsrecht. Er gibt die Ware nur gegen 12.000 Pfund für eine sachfremde, nicht geschuldete Gebühr frei. Vor dem Verderb sind weder Ersatzware noch eine gerichtliche Anordnung zu erlangen. Der Importeur zahlt unter Protest und verlangt zwei Tage nach Freigabe die Rückzahlung.

Musterlösung

Unzulässigkeit und Handlungsspielraum. Der Frachtführer nutzte seine Kontrolle über die Ware, um eine sachfremde Zahlung zu erzwingen. Die verweigerte Freigabe verletzte eine bestehende Pflicht. Verderbsgefahr und fehlende rechtzeitige Abhilfe sprechen gegen eine zumutbare Alternative.

Kausalität und Rückforderung. Die Zahlung folgte auf die Forderung und ermöglichte die Freigabe. Der Protest spricht dafür, dass der Importeur sonst nicht gezahlt hätte. Die schnelle Rückforderung spricht gegen eine Bestätigung. Nach dem Sachverhalt ist die Rückforderung der 12.000 Pfund nach den Regeln der *restitution* wahrscheinlich.

Beweise. Prüfen Sie Frachtvertrag und Zahlungsforderung, die Zeit bis zum Verderb sowie die Belege für Protest und Rückforderung. Sie verbinden die Zahlung mit dem Druck und zeigen das Verhalten nach der Freigabe.

> Abwandlung | Nach Freigabe unterschreibt der Importeur freiwillig einen Vergleich, in dem er die Gebühr ausdrücklich akzeptiert. Prüfen Sie, ob der Vergleich oder eine Bestätigung die Rückforderung ausschließt.

Ausgewählte Rechtsprechung

North Ocean Shipping v Hyundai (The Atlantic Baron) [1979] 1 QB 705 | Bestätigung nach Ende des Zwangs
Universe Tankships v ITWF (The Universe Sentinel) [1983] 1 AC 366 | Rückforderung des Fondsbeitrags
Pakistan International Airline Corp v Times Travel [2021] UKSC 40 | Drohung mit rechtmäßigem Handeln
Pao On v Lau Yiu Long [1980] AC 614 | Indizien für Zwang
DSND Subsea Ltd v Petroleum Geo-Services [2000] BLR 530 | Praktischer Handlungsspielraum